

1502084-60.2022.8.26.0540

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Teresa Cristina Cabral Santana

Comarca: Santo André

Foro: Foro de Santo André

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2290090/2022 - CPJ SANTO ANDRE, 28227159 - CPJ SANTO ANDRE, IE1957-1/2022 - CPJ SANTO ANDRE, 2290090 - CPJ SANTO ANDRE

Réu:

ISAAC MATIAS COSTA

Vítima:

NELSON ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santo André

Foro de Santo André

2ª Vara Criminal

Praça IV Centenário, 03, Santo André-SP - cep 09015-080

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

Processo Digital nº:

1502084-60.2022.8.26.0540 Controle: 2022/001427

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2290090/2022 - CPJ SANTO ANDRE, 28227159 - CPJ SANTO ANDRE, IE1957-1/2022 - CPJ SANTO ANDRE, 2290090 - CPJ SANTO ANDRE

Réu:

ISAAC MATIAS COSTA

Vítima:

NELSON MOLINA

Audiência: Instrução, Debates e Julgamento

Defensor(a) público(a): Dr(a). Danilo Caetano Silvestre Torres

Promotor(a) de Justiça: Dr(a). MAYRA MATHILDE AMAD FUMAGALLI NIETON

Aos 7 de dezembro de 2022, nesta cidade e Comarca de Santo André, Estado de São Paulo, realizado de forma virtual, com a concordância das partes, presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Dr(a). TERESA CRISTINA CABRAL SANTANA, MM(a) Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Criminal, comigo Escrevente, ao final assinado, foi por ordem da MM(a). Juiz(a), aberta, com as formalidades legais, a audiência supra, em que figuram como partes as acima mencionadas. Os depoimentos e declarações foram colhidos por videoconferência.

Como não houve oportunidade anteriormente de conversarem, por determinação do(a) MM(a). Juiz(a) permaneceram na "sala virtual" exclusivamente o defensor(a) público(a) e seu representado para contato prévio. Terminada a reunião privada, o que foi informado pelo "chat" da ferramenta Teams, em mensagem escrita, o magistrado retornou para a "sala virtual" e autorizou o ingresso dos demais

participantes, dando início à audiência.

PRESENTES o réu, defensor, vítima e testemunha Gleiciano. AUSENTE a testemunha José Carlos, que apesar das inúmeras tentativas, não conseguiu se conectar à audiência de forma remota.

Pelo(a) Defensor(a) foi dito que: "MM(a) Juiz(a) em defesa preliminar não procede a acusação. Não são verdadeiros os elementos trazidos na denúncia. Não há indícios suficientes de autoria e nem prova da materialidade do crime, ausentes, suficientes de convicção não se configurando os elementos necessários à caracterização do delito em apreço. Pugna-se pela absolvição do acusado. Com melhor comprovação dos fatos após dilação probatória. Arrolo as mesmas testemunhas constantes da denúncia. Pelo(a) MM(a) Juiz(a) foi dito que: já apresentada a defesa preliminar observa-se que os requisitos necessários ao prosseguimento da ação penal se encontram presentes, acertada a decisão que recebeu a peça inicial correspondente. As questões se confundem com o mérito da causa e não são passíveis de aferição a menos que haja dilação probatória. Não sendo portanto caso de absolvição sumária, determino o prosseguimento.

Pelo(a) Dr(a). Promotor(a) e Defensor foi dito que, diante da dificuldade apresentada, desistiam da oitiva da testemunha José Carlos, requerendo homologação, o que foi homologado pelo(a) MM(a). Juiz(a).

Foi produzida prova consoante termos em apartado. Foi(ram) ouvida(s) a vítima e testemunha(s) Gleiciano, bem como interrogado(s) o(a)(s) ré(u)(s).

Foi realizado o procedimento de reconhecimento pessoal, pela ferramenta Teams, com a apresentação, pelo estabelecimento prisional, de duas outras pessoas, além do(s) réu(s), nos termos do artigo 226 do Código de Processo Penal. O réu estava identificado com a placa de número 03.

A seguir pelo(a) MM(a). Juiz(a) foi dito que: Não havendo outras provas requeridas, inclusive nas disposições constantes no artigo 402 do Código de Processo Penal, declaro encerrada a instrução processual.

Pelo(a) Dr(a). Promotor(a) foi dito que: MM(a) Juiz(a) o que consta em mídia anexa.

Pelo(a) defensor(a) foi dito que: MM(a) Juiz(a) o que consta em mídia anexa.

A seguir pelo(a) MM(a). Juiz(a) foi dito que: ISAAC MATIAS COSTA, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso nas penas do artigo 157, caput, combinado com artigo 61, II, "h", do Código Penal, porque teria, no dia 22 de outubro de 2022, por volta de 07h, no cruzamento da Avenida Itamaraty com a rua Aracy, Vila Curuçá, nesta cidade e comarca de Santo André, mediante grave ameaça exercida com a simulação de emprego de arma de fogo, subtraído, para si, o veículo GM/Celta, placas EQH1723, em detrimento de Nelson Molina, pessoa idosa que contava 74 anos. O réu foi preso em flagrante delito. Recebida a denúncia, o réu foi regularmente citado, apresentando defesa preliminar. Durante a instrução, tomaram-se as declarações da vítima e de testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, sendo, após, os acusados interrogados. Em alegações finais, requereu o Ministério Público a condenação nos termos da denúncia. Pleiteou a defesa a absolvição, por falta de provas ou por ser atípico o fato, requerendo subsidiariamente a desclassificação, o afastamento da qualificadora e do concurso, o reconhecimento da tentativa, com aplicação da pena no mínimo legal em regime inicial mais brando. É o relatório. Passo a fundamentar e decidir. A pretensão acusatória merece parcial acolhida. Em Juízo, o acusado alegou que subtraiu o veículo. Afirmou que estava passando por dificuldade em casa; a esposa está grávida, gravidez de risco e não tinha condições financeiras de manter as despesas da casa. Ouvida a vítima alegou que estava na via pública quando foi abordada por um indivíduo. Alegou que ele exigiu a entrega do veículo, mediante ameaça. Afirmou que desceu do veículo. Falou com um motorista e saíram em perseguição, seguindo o veículo subtraído. O rapaz desceu do veículo e correu. A polícia chegou e o abordou. Não sabe dizer onde a polícia o deteve. Não viu o momento da abordagem. A vítima reconheceu a pessoa que estava com a placa de número 3 como sendo autora do delito. O acusado segurava a placa de número 3 quando do reconhecimento. A testemunha Gleiciano alegou que estava em patrulhamento quando informado da prática da subtração. Afirmou que a informação era de que a vítima e uma testemunha estavam acompanhando o veículo da

vítima. Alegou que quando chegou o acusado ainda estava no interior do veículo. Saiu correndo e foi abordado. Este o conjunto probatório. A autoria do delito examinado é indubitável, não demonstrado interesse qualquer da vítima e das testemunhas em causar imotivadamente prejuízo ao acusado. O conjunto probatório é robusto e convincente, estando bem demonstradas materialidade e autoria, o mesmo se havendo de dizer quando ao concurso de agentes, bem frisada pela vítima a participação dos dois agentes, tendo colaborado eficientemente a circunstância de superioridade numérica para a redução à inação, dotada de potencial lesivo expressivamente maior a conduta dos acusados, justificado apenamento mais severo da conduta. É certo, por fim, que o delito não se consumou. Pelo que consta dos autos, assim que praticada a subtração, a vítima iniciou imediata perseguição. Saiu atrás do veículo, sendo o acusado abordado nas proximidades do local da subtração, com a devolução do bem subtraído. Por conseguinte, possível o reconhecimento da tentativa. A condenação do acusado é, pois, de rigor. Passo a dosagem das penas que lhe serão impostas. Ao delito descrito pelo caput do artigo 157 do Código Penal são cumulativamente cominadas as penas de reclusão e multa. Consideradas as circunstâncias elencadas pelo artigo 59 do Código Penal, as quais não chegam a ser desfavoráveis ao acusado, fixo a pena-base no mínimo legal de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Há duas circunstâncias agravantes, mas o acusado confessou a prática do delito, sendo possível manter as penas no mínimo legal. Não consumado o delito por circunstâncias alheias à vontade do agente, possível aplicação as disposições constantes no artigo 14, II do Código Penal. Diante dos atos praticados, diminuo as penas no mínimo de um terço. As penas vão, assim, a 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 6 (seis) dias multa. Torno definitivas as penas assim fixadas, nada mais havendo a considerar. Para início de cumprimento da pena privativa de liberdade para o acusado fixo o regime semiaberto. O acusado é primário, tendo confessado a prática do delito. Tendo em conta as condições econômicas do acusado, que, ao que consta, não goza de padrão de vida elevado, estabeleço o valor unitário do dia-multa no mínimo legal de um trigésimo do salário mínimo vigente na época dos fatos, corrigido monetariamente desde então. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia, para o fim de condenar por infração ao artigo 157, caput, combinado com artigo 14, II, ambos do Código Penal, o réu ISAAC MATIAS COSTA, qualificado nos autos, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 6 (seis) dias multa, no valor unitário mínimo. O acusado permaneceu detido cautelarmente durante a instrução processual, sendo ora condenado ao cumprimento de pena pela prática de delito grave. Não concedo o direito de recorrer em liberdade. Recomende-se na prisão em que se encontra. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados. Réu beneficiário da gratuidade judiciária, sendo incabível condenação ao pagamento de custas processuais. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se. Cumpra-se.

Tratando-se de processo digital, dispensada a assinatura das partes. Os presentes em audiência restaram cientes do teor do presente termo. PUBLICADA EM AUDIÊNCIA. Desta deliberação saem os presentes intimados. NADA MAIS. Lido e achado conforme, este termo segue assinado eletronicamente pela Juíza, deixando de se coletar a assinatura das partes nos termos dos artigos 1269, §1º da NSCGJ, e nos moldes do Comunicado CG nº 284/2020. Eu, Wagner Shimabukuro, Escrevente Técnico Judiciário, lavrei e subscrevi.